

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

4ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0012902-64.2016.8.26.0635**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **ALEXANDRE DE PAULA SILVA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Maria Priscilla Ernandes Veiga Oliveira****VISTOS.**

ALEXANDRE DE PAULA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pela **JUSTIÇA PÚBLICA** por infração ao artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/2006, e artigo 329, *caput*, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 22 de dezembro de 2016, por volta das 11h50min, na Rua Caetano de Campos, nº 282, bairro Tatuapé, cidade e comarca de São Paulo, o acusado trazia consigo, para fins de tráfico, 29 (vinte e nove) porções de “cocaína”, com peso líquido aproximado de 6,6g (seis gramas e seis decigramas), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo, nas dependências do 52º Distrito Policial da Capital, situado na Rua Doutor Coryntho Baldoíno Costa, nº400, bairro Vila Zilda, cidade e comarca de São Paulo, **ALEXANDRE DE PAULA SILVA** opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo.

Em 03 de fevereiro de 2017, visando a celeridade processual e a garantia da mais ampla defesa do acusado, foi convertido o rito procedimental em ordinário e foi recebida a denúncia (fls. 114/116).

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

4ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

O acusado ofereceu resposta à acusação, por escrito (termo de audiência), que não teve o condão de ensejar a sua absolvição sumária.

Em audiência de instrução, debates e julgamento foram tomados os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final, o acusado interrogado (mídia digital).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram as suas alegações finais, pugnando a acusação pela procedência da ação penal nos exatos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, requereu a absolvição do acusado argumentando, em suma, com fragilidade do conjunto probatório. Em caso de eventual condenação, fixação de pena no mínimo, aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da lei 11.343/06 e regime diverso do fechado.

É O RELATÓRIO.**FUNDAMENTO E DECIDO.**

A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito veio comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02/04), pelo boletim de ocorrência (fls. 11/14), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15), pelo laudo de constatação (fls. 16/17), pelo exame químico-toxicológico (fls. 153/155), bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial, além da prova oral colhida em juízo.

Na delegacia, o acusado silenciou-se.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Em juízo, o réu negou a traficância alegando que tinha saído naquela mesma manhã da colônia e estava “com a carteirinha”. Foi em direção da favela do Pau queimado, que é onde a mãe de sua filha mora. Estava ali quando viu dois rapazes sendo abordado. Por estar com a “carteirinha” e não temer, continuou andando e foi abordado. Os policiais o chamaram para “trocar uma idéia” e como se recusou, eles disseram que o “forjariam”. Foi levado para a delegacia para averiguação e por ter ficado desesperado, confessa que tentou se evadir, fugindo correndo, mas não encostou no policial e nem tentou tirar sua arma. Estava algemado, inclusive e nem conseguiria desarmar o policial. Já teve processos por crimes de roubo e furto e aquela era sua primeira “saidinha”.

A simplória versão escusatória do réu é infirmada pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório. Senão vejamos.

O policial militar Allan Cesar da Silva Souza contou que estava em patrulhamento pela comunidade quando avistou o réu caminhando por uma viela, sendo que ele dispensou uma sacola quando avistou os policiais. O réu ainda tentou se evadir, mas foi abordado. Dentro da sacola que ele dispensou, havia cerca de vinte porções de cocaína. Indagado, o réu negou a traficância, dizendo ainda que “estava de indulto quando dos fatos”.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Philippe Quintela de Souza. Acrescentou que a abordagem do acusado foi na “favela do pau queimado” e o réu desvencilhou-se de uma sacola, contendo o entorpecente, no caso, cocaína.

O policial civil e vítima Jocelino José de Souza contou que


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

estava legitimando o causado, colhendo suas impressões digitais quando o réu, aproveitando-se do momento de estar sozinho com o policial na sala, veio em sua direção e tentou pegar sua arma; o depoente segurou a arma apertando o cotovelo sobre a cintura onde estava a arma e o réu conseguiu correr, em direção da porta de saída. Neste momento, o réu foi contido pelo delegado de polícia que estava chegando. Foi necessário o uso de força moderada para conter o acusado, que é forte e alto.

Diante da prova acusatória, coesa e harmônica, outro caminho não há que não a procedência da presente ação penal.

E não há qualquer motivo para desmerecer os depoimentos dos policiais militares que, como já consolidado pela doutrina e em nossa jurisprudência, tem o mesmo valor de qualquer outro testemunho, não só podendo, mas devendo ser levado em consideração, eis que este agente público presta compromisso legal de dizer a verdade e é possuidor de fé pública. Seria um contrassenso negar validade às suas afirmações, vez que investidos pelo Estado desta função repressora.

“São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento nada indica que os policiais ouvidos como testemunhas pudessem


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

ter pretendido forjar essa grave acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam” (Des. Antonio Luiz Pires Neto, RELATOR, Ap Nº 0002502-24.2008.8.26.0068)

Ora, os policiais apresentaram depoimentos seguros no tocante à posse das drogas.

E o fato de não se recordarem especificamente com relação à quantidade dos entorpecentes apreendidos não faz desmerecer, sequer minimamente, seus depoimentos. Isto porque é plenamente justificável eventual “esquecimento” desde que não atinente a ponto essencial da prova, sobretudo em se considerando o tempo transcorrido desde a prisão do réu e o número de ocorrências que atendem diariamente em razão de sua condição funcional.

A versão do réu, de que foi “forjado” porque não “aceitou trocar ideia com os policiais” é frágil e desprovida de provas nos autos. O réu poderia acionar a mãe de sua filha, se é que estava ali a visitando e, no entanto, não provou satisfatoriamente nem mesmo o que estava fazendo ali naquele local, que é sabidamente ponto de venda de drogas dentro da comunidade do “Pau queimado”.

Desta forma, a coligação das provas contidas nos autos – da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença – encontram-se aptas a demonstrar a prática de comercialização de entorpecentes. Afasta-se, pois, qualquer possibilidade concernente à absolvição ou desclassificação.

E o fato de o réu ser usuário não serve, por si só, para


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

4ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

desclassificar a imputação, sendo sabido que os usuários, na maioria das vezes, acabam partindo para o odioso tráfico, até como forma de sustentarem o odioso vício.

A materialidade delitiva do crime de resistência, bem como sua autoria, restaram devidamente delineadas.

O réu resistiu à execução de ato legal, no caso, quando era formalizado o flagrante, investiu com violência contra o policial civil *Jocelino José de Souza*, tentando alcançar a arma que estava em sua cintura. O acusado ainda conseguiu se desvencilhar e correu para fugir da Delegacia, porém foi detido por *Jocelino* e o Delegado plantonista. Neste momento, novamente o denunciado empregou violência contra o policial, causando-lhe ferimentos na mão, razão pela qual foi encaminhado ao hospital.

Passo, pois, a dosimetria da pena, concomitantemente à análise das circunstâncias que influirão na quantificação da mesma.

Crime do artigo 33, lei 11.343/06

Com fulcro nos critérios norteadores do artigo 59, do Código Penal, fixo a pena-base em **05 anos de reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa**, esses calculados em seu mínimo legal, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase de dosimetria da pena, a agravante da dupla reincidência (pelos delitos de roubo e furto, conforme certidões de fls. 104), implica no aumento de 1/6, o que implica na pena de **05 anos e 10 meses de reclusão, além do pagamento de 583 dias-multa**.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

4ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Em terceira fase, entretanto, tratando-se de réu reincidente, não faz jus ao redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, por expressa disposição legal.

Crime de resistência

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, fixo a pena-base em **02 meses de detenção** (calculados em seu mínimo legal, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos).

Na segunda fase de dosimetria da pena, a agravante da dupla reincidência (pelos delitos de roubo e furto, conforme certidões de fls. 104) é compensada pela confissão, mantendo-se a pena acima fixada.

Nada há a se considerar na terceira fase de dosagem da pena.

Concurso material de delitos

Levando-se em consideração a regra inserta no artigo 69 do Código Penal, vez que o acusado praticou dois delitos mediante mais de uma ação, somando-se as penas individualmente cominadas, estas totalizam **05 anos e 10 meses de reclusão e 02 meses de detenção, além do pagamento de 583 dias-multa.**

Considerando a reincidência do acusado, fixo, por fim, o **regime fechado** para início do cumprimento da pena, consoante regra do art. 2º, §1º da Lei 8072/90, conforme redação que lhe foi atribuída pela Lei 11.464/07, redação esta que afastou o vício de inconstitucionalidade que maculava o texto original da lei. E outro não pode o regime que não o inicial fechado. Inclusive já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “a


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

quantificação da pena-base no mínimo legal não impõe necessariamente o regime prisional mais brando, apesar da identidade de critérios legais de aplicação daquela e fixação deste (CP, arts 33, §2º, 59 e 68). A gravidade do crime e a periculosidade do agente são circunstâncias aptas a realizar a preterição de um regime mais brando (semiaberto) para o mais rigoroso (fechado) (STJ-RHC 9293/SP, 6ª Turma, rel Min Fernando Gonçalves). E, neste tocante, devem ser consideradas as consequências nefastas do crime, que desmantela famílias inteiras, a começar pela do próprio acusado.

Outro regime mais ameno não seria possível estabelecer, em função da elevada censurabilidade da conduta praticada e da temibilidade do agente que se envolve em crime da natureza da aqui versada, exigente de tratamento punitivo mais rigoroso, que se alcança com a adoção de maior severidade na execução da pena carcerária, impondo-se ao condenado o cumprimento de todas as fases do processo de ressocialização penal.

À míngua de outros elementos que autorizem a “progressão imediata” de regime de cumprimento da pena, a despeito de considerar o tempo que o réu se encontra detido, mantenho-o no regime inicial fechado, nos termos da nova redação do artigo 387, §2º, do CPP. Isto porque não basta apenas o requisito objetivo da pena, mas também os subjetivos e, à míngua destes, mantenho o regime inicial aplicado. ■

Ante todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, **JULGO PROCEDENTE** o pedido inicial e o faço para **CONDENAR** o réu **ALEXANDRE DE PAULA SILVA** qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, *caput*, da lei 11343/06, e artigo 329, *caput*, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de **05 anos e 10 meses de**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

reclusão e 02 meses de detenção, em regime inicial **FECHADO**, além do **pagamento de 583 dias-multa**, esses no mínimo legal, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Preso durante o processo e, somando-se ao acima decidido, com maior razão deve o réu permanecer recolhido após a prolação de sentença condenatória, pois o contrário significaria inviabilizar a execução da pena já imposta. Ademais, o réu é duplamente **reincidente**, demonstrando que não se afastou da odiosa criminalidade e que faz da odiosa traficância o seu sustento, bem como o sustento do seu vício. Por fim, a quantidade da pena imposta, convidativa à evasão, e o fato de não possuir vínculo com o distrito da culpa ou ocupação lícita, indicam que solto, certamente se furtará ao seu cumprimento, com o que não pode concordar este juízo. **NEGO-LHE O RECURSO EM LIBERDADE.**

Fica autorizada a incineração da droga apreendida com o acusado, acaso ainda não incinerada.

Com o trânsito em julgado, e oficie-se consoante o necessário, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal e extraia-se o DNA do réu, para identificação de seu perfil genético, conforme o art. 9º-A da Lei nº 7.210/84.

P. R. I. C.

São Paulo, 11 de abril de 2017.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Juíza de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**